

定 款

制定 平成 2 4 年 4 月 1 日

目次

第 1 章	総則	P. 1
第 2 章	目的及び事業	P. 1
第 3 章	会員	P. 2
第 4 章	総会	P. 3
第 5 章	役員	P. 5
第 6 章	名誉会長・顧問及び参与	P. 6
第 7 章	理事会	P. 7
第 8 章	事業年度及び会計等	P. 7
第 9 章	定款の変更及び解散	P. 8
第 1 0 章	事務局	P. 9
第 1 1 章	公告の方法	P. 9
第 1 2 章	補則	P. 9
附 則		P. 9

第 1 章 総則

(名称)

第 1 条 この法人は、一般社団法人奈良県珠算協会と称する。

(事務所)

第 2 条 この法人は、主たる事務所を奈良県大和高田市に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)

第 3 条 この法人は、奈良県下の珠算教育指導者が一致協力し、珠算教育の振興を図るために必要な事項の調査研究及び事業を行い、社会の計数管理事務の普及振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 珠算教育に関する調査研究

- (2) 珠算教育指導者の資質向上のための研究及び研修会の実施
- (3) 国、県技能教育関係機関、各地区商工会議所、各地区商工会及び珠算教育関係団体との連携並びに事業への協力
- (4) 珠算及び暗算の能力検定試験、段位認定試験並びに競技大会の実施並びに賛助
- (5) その他この法人の目的達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した珠算教育指導者又は法人
 - (2) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
 - (3) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、総会の決議をもって推薦された者
- 2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員となる資格は、別に定める会員選考基準に適合する珠算教育指導者並びに珠算の振興に協力する者で、入会申込書に所定の事項を記載し、会長に提出して理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(経費の負担)

- 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費規定に従い会員入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
- 3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)

第8条 会員が退会しようとするときは、事由を付して退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

- (1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2) 総正会員が同意したとき。
- (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び招集開催)

第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、毎事業年度終了後2か月以内に招集する。

- 3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
 - (2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員より、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。

(招集)

第14条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

- 2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項及び総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使できることとする旨を記載した書面をもって、総会の日から1週間前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、総会の日から2週間前までにその通知を発しなければならない。

(議長)

第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の成立及び決議)

- 第17条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない。ただし、必要事項を記載した議決権行使書面をこの法人に提出した者及び他の正会員を代理人として議決権を行使する者は出席者とみなす。
- 2 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
 - (2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令に定められた事項

- 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 議長及びこの総会において選任した署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設定)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 10名以上20名以内

(2) 監事 2名以上4名以内

- 2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とし、5名以上10名以内を常任理事とする。
- 3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員を選任)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

- 2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)

第21条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。

- 2 副会長は、会長を補佐し、理事会の議長となり、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 4 常任理事のうち、1名は会計を専任し、他は事業を担当する。
- 5 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 6 会長、副会長及び常任理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

- 第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

- 第23条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 - 3 理事または監事は、第19条に定められる定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任したあとも、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

- 第24条 理事及び監事は、総会の決議により、これを解任することができる。

(役員の報酬等)

- 第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 名誉会長・顧問及び参与

(名誉会長)

第26条 この法人に、名誉会長を置き、奈良県知事を推戴する。

(顧問及び参与)

第27条 この法人に、任意の機関として、5名以内の顧問及び5名以内の参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の決議により、会長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、この法人の総会及び理事会に出席し、意見を述べ又は諮問に応じて意見を提議する。

4 顧問及び参与の任期は、第23条に規定する役員の任期に準ずるものとする。

第7章 理事会

(構成)

第28条 この法人に理事会を置き、定例理事会及び臨時理事会とする。

2 定例理事会及び臨時理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長及び常任理事の選定及び解職

(招集)

第30条 定例理事会及び臨時理事会は、会長が招集する。

2 前項の理事会は、副会長が議長となる。

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 事業年度及び会計等

(事業年度)

第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、前項第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、前項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第37条 この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議

その他法令で定められた事由により解散する。

（残余財産の帰属）

第 38 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

第 10 章 事務局

（事務局設置等）

第 39 条 この法人の事務を処理するために事務局を設置する。

2 この法人の事務を処理するため、職員を置く。

3 職員は、会長が任免する。ただし、重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 職員は、有給とする。

5 職員の給与、社会保障に関する事項は別に定める。

第 11 章 公告の方法

（公告の方法）

第 40 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 12 章 補則

（規則）

第 41 条 この定款の執行についての必要事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行

する。

- 2 この法人の最初の代表理事（会長）は、花井 萃とする。
- 3 この法人の最初の業務執行理事（副会長）は、安井惇守及び米田絹代とし、最初の業務執行理事（常任理事）は、安井惇守（兼務）、米田司、阪本純一、萩本美智子、藤井義雄及び北村教治とする。
- 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。